Poder Judiciário do Estado da Paraíba
4ª Câmara Cível
Des. João Alves da Silva

DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA OFICIAL Nº 0827280-08.2015.8.15.2001
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
RECORRENTE: Juízo da Vara Única da Comarca de Pocinhos
AUTORA: I. G. M., representada por sua genitora, Ellyene Guimães Melo
RÉU: Estado da Paraíba, por sua procuradoria

REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRIANÇA PORTADORA DE GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS. INSUMO IMPRESCINDÍVEL PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE E VIDA DIGNA. DEVER DO ESTADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 1657156/RJ, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, fixou a tese de que é possível o fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter excepcional, desde que preenchidos alguns requisitos cumulativos, quais sejam: a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento.

- No caso dos autos, como se discute o custeio de suplemento alimentar é desnecessário o preenchimento de todos os requisitos mencionados no Acórdão do julgamento paradigma, vez que se aplica ao fornecimento de medicamentos.

- Destarte, restou comprovada a imprescindibilidade dos insumos, o quais foram prescritos por profissionais médicos, sob pena de comprometimento da saúde do paciente.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária contra sentença (Id. 16746364), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pocinhos, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Isabella Guimarães Melo, representada por sua genitora, Ellyene Guimães Melo em desfavor do Estado da Paraíba, julgou procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela provisória deferida *initio litis*, para condenar o promovido a fornecer gratuitamente à parte autora, o suplemento alimentar (10 latas do leite PREGOMIN), pelo período de 06 (seis) meses, observando-se o princípio ativo sem referência por marca, enquanto perdurar a enfermidade e a médica que a assiste assim o recomendar.

Na inicial, narra a promovente ser portadora de Gastroenterite e Colite Alérgicas CID10 – K 52.2, necessitando de tratamento, conforme laudo médico da Dra. Jessika dos Santos Costa, CRM/PB 9540 (Id.28680443) e exames anexados a inicial, não dispondo de condições financeiras para arcar com o tratamento.

Sem recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Parecer ministerial (Id. 17868971) pelo desprovimento da remessa e manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Decido.

No caso em exame, segundo se depreende da documentação acostada junto à inicial, a substituída processual é portadora de GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS CID 10 - K 52.2 e necessita do uso contínuo e mensal de 10 (dez) latas do leite PREGOMIN PEPTI 400g, conforme prescrito pelo profissional médico que lhe assiste, uma vez tendo feito uso de fórmula de vaca sem lactose e de soja, sem melhora em seu estado clínico.

Em razão da impossibilidade de arcar com o custo do insumo, a sua genitora procurou o Ministério Público Estadual que moveu a presente demanda.

O Juízo *a quo*, confirmando a tutela antecipada, julgou procedente o pedido nos termo do relatório supra.

Pois bem.

Quando a Constituição Federal reza que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos" (art. 196), não está emitindo uma recomendação moral ou meramente ética. Como um subtipo de direito social de segunda geração (ou dimensão), o direito à saúde possui um sentido material, com o matiz teleológico de realizar o princípio da justiça social. Revela, ainda, uma dimensão positiva, vez que cuida de propiciar o que CELSO LAFER (em "A Reconstrução dos Direitos Humanos", 1991, p. 127) chama de "direito de participar do bem-estar social".

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 1657156/RJ, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, fixou a tese de que é possível o fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter excepcional, desde que preenchidos alguns requisitos cumulativos, quais sejam: a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento.

Por sua vez, foram modulados os efeitos do julgamento que ocorreu no dia 25/04/18, pois vinculativo, no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir de referida decisão.

E, no caso dos autos, além da demanda ter sido proposta em data anterior, não trata sobre o fornecimento de medicamentos, temas sobre o custeio de insumo alimentar, pelo que desnecessário o preenchimento de todos os requisitos do Acórdão paradigma.

Destarte, dos laudos de Id. 16746302, restou provada a imprescindibilidade do leite prescrito para a preservação da saúde e vida digna do substituído processal, conforme prescrito pelo profissional médico que lhe assiste.

A hipossuficiência financeira é presumida a partir de declaração de hipossuficiência e dos extratos bancários acostados aos autos (Id. 16746293 e Id. 16746294).

Assim, o direito à saúde, embora não previsto diretamente no artigo 5º, encontra-se na própria Constituição (arts. 6º, 23, II, 24, XII e 196 todos da CF) e assume, da mesma forma que aqueles, a feição de verdadeiro direito fundamental de segunda geração. Sob este prisma, a saúde carrega em sua essência a necessidade do cidadão em obter uma conduta ativa do Estado no sentido de preservar-lhe o direito maior que é o direito à vida.

Com isto, passa o cidadão a ostentar um direito subjetivo público em face dos entes federados; podendo exigir de qualquer deles a prestação correspondente para que lhe seja assegurado o pleno acesso aos meios que possibilitem o tratamento de saúde, dentro dos quais se inclui o direito ao fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos. Com clareza, destacou o eminente Ministro Celso de Mello no julgamento do RE 271-286 AgR.

De outra feita, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Eminente Ministro CELSO DE MELLO, já entendeu que a interpretação de norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente, e que a distribuição gratuita, a pessoas carentes, de medicamentos essenciais à preservação de sua vida e saúde, significa um dever constitucional que o Estado lato sensu não pode se furtar de cumprir:

> **PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL -**

FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. – (...) A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (…) (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524)

Por fim, destaque-se que restou consignado no dispositivo sentencial que, em razão da possibilidade de alteração na quantidade prescrita ante a evolução do quadro clínico e idade da criança, a entrega sucessiva do suplemento deve se dar mediante a apresentação de receituário médico atualizado, pelo que não merece qualquer reparo a sentença.

Junto, por fim, entendimentos recentes desta Corte quando à concessão, pelo Estado da Paraíba, do mesmo suplemente em situações análogas:

REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE LEITE PREGOMIN PEPTI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CRIANÇA PORTADORA DE DÉFICIT DE déficit pôndero estatural. INSUMO IMPRESCINDÍVEL PRESCRITO PELO PROFISSIONAL MÉDICO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. DIREITO A SAÚDE E VIDA DIGNA. DEVER DO ESTADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DA REMESSA. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial (REsp) nº 1657156/RJ, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves, fixou a tese de que é possível o fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter excepcional, desde que preenchidos alguns requisitos cumulativos, quais sejam: a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do medicamento. No caso dos autos, como se discute o custeio de suplemento alimentar é desnecessário o preenchimento de todos os requisitos mencionados no Acórdão do julgamento paradigma, vez que se aplica ao fornecimento de medicamentos. Destarte, restou comprovada a imprescindibilidade dos insumos, o quais foram prescritos por profissionais médico sob pena de comprometimento da saúde do paciente. V I S T O S , relatados e discutidos os autos acima referenciados. A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento a Remessa Necessária. (0801006-39.2017.8.15.0351, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 3ª Câmara Cível, juntado em 18/01/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR PORTADOR DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (CID 10 - K52.2). SUPLEMENTO ALIMENTAR. LEITE PREGOMIN PEPTI 400MG. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO LISTADO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RENAME). SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MATÉRIA AFETADA AOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA N.º 106. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA TESE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA, NOS AUTOS DO RESP. N. 1.657.156-RJ, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DESPROVIMENTO DA REMESSA. - O STJ assentou a seguinte tese, sob o rito do art. 1.036 do CPC: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1. Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3. Existência de registro na ANVISA do medicamento. - Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido que a Administração Pública Brasileira possui obrigação de fornecer fármacos aos

cidadãos, nos moldes acima consignados, e, considerando que a parte Autora preenche todos os requisitos pretorianos para o recebimento do fármaco, agiu com acerto a Sentença ao julgar procedente o pedido da Exordial. (0810802-66.2019.8.15.0001, Rel. Des. Leandro dos Santos, REMESSA NECESSáRIA CíVEL, 1ª Câmara Cível, juntado em 17/08/2021)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO A REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos, com baixa na distribuição.

Intimem-se.

João Pessoa, 20 de setembro de 2022.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

Assinado eletronicamente por: JOAO ALVES DA SILVA
22/09/2022 09:24:00
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 67979893

22092209240000000000006

IMPRIMIR GERAR PDF